

스테이블코인 결제수단 경계와 청산결제 인프라 편입 -미국 CLARITY 법안과 CFTC 가이드언스를 중심으로-

진성훈*

〈 목 차 〉

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| I. 서 론 | 2. CLARITY 법안 Section 404 합의 |
| II. 미국 스테이블코인 정책동향 | 3. 두 정책도구의 상호보완성 |
| 1. 스테이블코인의 정의와 결제
수단으로서의 인프라적 위치 | IV. 원화 스테이블코인 입법환경과 정책
시사점 |
| 2. 미국 정책 패키지의 진화 | 1. 한국의 입법논의 현황 |
| III. 미국 CFTC 가이드언스와 CLARITY
법안 분석 | 2. 결제수단 경계의 정교한 설정 |
| 1. CFTC 토큰화 담보 가이드언스 | 3. 청산결제 인프라 편입 로드맵 |
| | V. 결 론 |

〈국문 초록〉

본 연구는 미국의 CFTC 토큰화 담보 가이드언스와 CLARITY 법안을 분석하여 한국 원화 스테이블코인 입법에 대한 정책적 시사점을 도출한다. 두 정책은 각각 청산결제 인프라 편입과 결제수단 경계 설정이라는 상호보완적 기능을 수행한다. CFTC 가이드언스는 결제 스테이블코인을 파생상품 청산 담보로 인정함으로써 스테이블코인을 결제자산으로 편입하였고, CLARITY 법안은 수동적 보유 이자는 금지하되 활동 기반 보상은 허용하는 이원적 구분을 도입함으로써 결제수단과 저축수단의 경계를 명확히 하였다. 한편, 한국은 7개 디지털자산 법안이 동시 발의되었으나 결제수단 정의에서 합의에 이르지 못하고 있다. 일부 법안은 보상의 일률 금지를 채택한 반면 다른 법안은 보상 구조를 규정하지 않고 있다. 본 연구는 시행령 단계에서 미국의 이원적 보상구분을 차용한 결제수단 경계의 정교화, 토큰증권 법제화 이후의 청산결제자산 선택과 한국예탁결제원 프로젝트 펄스 인프라와의 연계방안을 정책 시사점으로 제시한다.

주제어: 스테이블코인, 결제수단, 청산결제 인프라, CLARITY 법안, CFTC 가이드언스

I. 서 론

2026년 1분기 기준 글로벌 스테이블코인 시장은 단순한 가상자산 생태계의 기축통화를 넘어 전 세계 지급결제 인프라의 판도를 바꾸고 있다. 스테이블코인의 2025년 연간 거래량은 약 33조 달러에 달하며, 세계 최대 결제 네트워크인 비자와 마스터카드의 연간 결제 처리액 합계를 상회하는 수준이다.¹⁾ 이는 스테이블코인이 더 이상 투기적 자산의 보조 수단이 아니라, 국경을 넘나드는 실물 경제의 결제수단으로서 독자적인 지위를 확보했음을 보여준다.

더 주목할 변화는 스테이블코인이 활용되는 영역이 확장되고 있다는 점이다. 초기에 가상자산 거래소 내부의 매매 매개로 시작되었던 스테이블코인은 점차 국경 간 송금, 기업 간 결제, 디파이(DeFi) 담보 등 다양한 영역에서 사용되기 시작했다. 최근에는 미국의 일부 선물 중개 회사(Futures Commission Merchant, FCM)가 고객으로부터 수령하는 파생상품 거래 마진 담보로 디지털자산을 활용할 수 있게 되어, 스테이블코인이 전통 청산결제 인프라의 일부 영역에 처음으로 진입하는 단계에 도달했다. 이러한 흐름은 스테이블코인을 단순한 가상자산이 아닌 결제수단으로 어떻게 정의할 것인가, 그리고 기존 금융 인프라와 어떻게 연계할 것인가라는 정책 과제를 부상시키고 있다.

이러한 변화의 중심에는 미국 규제 당국의 확고한 의지가 자리하고 있다. 2025년 7월 미국 최초의 스테이블코인 연방 규제인 GENIUS법이 통과된 이후에도 활발한 논의와 실험이 진행되고 있는데, 2025년 12월 발표된 상품선물거래위원회(CFTC)의 토큰화 담보 가이드는 스테이블코인을 파생상품 시장의 적격 담보로 공식 인정함으로써 가상자산이 소매 결제를 넘어 거대 자본이 움직이는 도매 금융시장의 핵심 기제로 작동할 수 있는 법적 경로를 열어주었다. 또한 2026년 5월 양당 합의에 도달한 클래리티(CLARITY) 법안은 스테이블코인이 은행 예금과 경쟁하며 금융안정을 해치는 것을 방지하기 위해 이자지급은 엄격히 금지하면서도, 네트워크 참여를 독려하는 활동 기반 보상은 허용하는 정교한 경계 설정을 시도했다. 두 정책도구 모두 미국이 가상자산을 제도권 금융의 혈맥인 청산결제 인프라에 통합하겠다는 의지를 보여준다.

한국은 긴박한 정책적 전환점에 서 있다. 가상자산 이용자보호법 이후 2단계 입법이 국회에서 논의 중이나, 스테이블코인의 구체적인 정의와 결제수단으로서의 보상 구조에 대한 합의는 여전히 공백 상태다. 미국이 CLARITY 법안을 통해 속도감 있게 결제 전용 스테이블코인의 경로를 규정하는 것과 달리, 한국은 결제수단과 투자자산 사이의

(투고일자: 2026.05.20, 심사개시일자: 2026.06.09, 게재확정일자: 2026.06.13.)

* 한양대학교 비트코인화폐철학과 석사과정. shjin0130@hanyang.ac.kr.

1) Bloomberg, "Stablecoin Transactions Rose to Record \$33 Trillion in 2025," (January 8, 2026).

경계 확정이 지연됨에 따라 혁신과 규제 사이의 불필요한 비용이 발생하고 있다. 따라서 지금은 미국의 입법 사례를 정교하게 분석하여 한국형 디지털자산 결제 체계의 글로벌 정합성을 확보해야 하는 임계점이다.

스테이블코인 규제에 관한 국내 선행연구는 발행단계에서 기업 건전성과 시스템적 리스크 분석이라는 제도적 기초를 닦는 데 집중했다. 박선영(2025)과 이효진(2025)은 미국의 GENIUS 법안과 유럽의 MiCA 등 해외 정책을 분석하며 발행자에 대한 인가제와 준비자산의 투명성 확보가 금융 안정의 필수 요건임을 주장하였다. 강태곤·김경순(2025) 등은 스테이블코인 한국 도입을 위한 발행자·준비자산·이용자 보호 관점에서 규제 프레임워크를 다룬다. 그러나 규제를 통과한 스테이블코인이 실제 지급결제망과 청산 인프라에서 기능적으로 어떻게 정의되고 운용되어야 하는지에 대한 분석은 상대적으로 미진하였다. 나영걸·김영준(2025)은 발행 단계를 넘어 스테이블코인 블록체인 결제망 자체의 기술적 위험을 금융시장 인프라 원칙(PFMI) 관점에서 재해석하였으나, 결제망 자체의 내적 구조에 집중하고 있어 기존 금융 시스템과의 통합에 대한 연구는 부족한 실정이다.²⁾ 특히 이자 지급과 활동 보상을 구분하는 미 법안의 기능적 분류나, 기성 청산기관이 스테이블코인을 담보로 수용하는 경로에 대한 구체적 논의는 본 연구가 채워야 할 핵심적인 연구 공백이다.

본 연구는 스테이블코인의 결제수단 경계 설정과 청산결제 인프라 편입 경로를 규명하기 위해 다음과 같이 구성되었다. 먼저 II장에서 미국 스테이블코인 정책환경의 현황을 간략히 정리한다. III장에서는 본 연구의 핵심인 미국 CFTC 가이던스와 CLARITY 법안 Section 404 합의를 분석하며, 두 정책도구가 청산결제 인프라 편입과 결제수단 경계 설정이라는 상호보완적 기능을 수행함을 제시한다. IV장에서는 한국의 7개 디지털자산 법안의 결제수단 규제 분기를 비교하고, 미국 정책도구가 한국 입법에 주는 시사점을 결제수단 경계 설정과 청산결제 인프라 편입 두 측면에서 도출한다. 마지막으로 V장에서 결론과 향후 연구 과제를 제시한다.

II. 미국 스테이블코인 정책 동향

1. 스테이블코인의 정의와 결제수단으로서의 인프라적 위치

스테이블코인은 블록체인상에서 발행·유통되는 디지털 토큰 중 특정 자산이나 자산 풀과 연동하여 안정적 가치를 유지하도록 설계된 암호자산을 의미한다.³⁾ 가치 안정화

2) Gorton and Zhang(2023), CPMI-IOSCO(2022)는 스테이블코인이 기존 금융 시스템과 연결될 때 발생할 문제를 다루고 있지만, 중앙청산소와 같은 청산기관이 스테이블코인을 적격 담보로 수용할 때 발생하는 문제는 다루지 않고 있다.

방식에 따라 법정통화 담보형, 현물 담보형, 가상자산 담보형, 알고리즘 기반형으로 분류되나, 결제수단으로 제도권에 편입되는 유형은 사실상 법정통화 담보형에 한정된다. 법정통화 담보형 스테이블코인은 발행액 전액에 상응하는 법정통화 또는 단기 국채·예금 등 고유동성 자산을 준비자산으로 보유하여 1:1 교환 비율을 보장하는 구조로, 미국 USDC, USDT 등이 대표적이다. 2025년 미국 GENIUS법은 결제 스테이블코인(payment stablecoins)을 “지급 또는 결제수단으로 사용되거나 사용되도록 설계된 디지털자산으로서, 발행자가 고정된 화폐 가치에 대해 교환·상환·재매입 의무를 부담하는 것”으로 정의함으로써 이 유형을 결제수단의 입법적 범주로 공식화하였다.⁴⁾

스테이블코인이 결제수단으로 작동하기 위해서는 발행 단계의 건전성을 넘어 결제·청산 인프라 차원의 안정성 요건을 충족해야 한다. 결제수단의 사용은 본질적으로 결제거래의 처리·청산·완결성 보장으로 이어지며, 이는 결제·청산 인프라의 운영기준을 따른다. 결제·청산 인프라가 충족해야 할 국제 표준은 국제 결제 은행(BIS) 산하 지급결제 및 시장 인프라 위원회(CPMI)와 국제 증권 감독기구(IOSCO)가 2012년 제정한 금융시장 인프라 원칙(Principles for Financial Market Infrastructures, PFMI)이며, PFMI는 24개 원칙을 통해 결제·청산 인프라 규율의 글로벌 표준으로 자리 잡았다.⁵⁾ 한국을 포함한 주요국이 자국 결제·청산 인프라 규율의 기준으로 수용해 왔으며, 한국은행이 운영하는 한은금융망과 한국예탁결제원이 운영하는 증권 결제 인프라도 PFMI 원칙을 충족하는 체계로 설계되어 있다.⁶⁾

PFMI 제정 이후 분산원장 환경의 등장은 그 적용 방식에 대한 별도의 지침 마련을 요구하였다. CPMI-IOSCO는 2022년 7월 “금융시장 인프라 원칙(PFMI)의 스테이블코인 체제에 대한 적용(Application of the Principles for Financial Market Infrastructures to Stablecoin Arrangements)”를 발표하여, 시스템적으로 중요한 스테이블코인 결제망(Stablecoin Arrangements, SA)이 수행하는 이전 기능(transfer function)이 다른 FMI의 이전 기능과 유사하므로 SA를 FMI로 취급하여 PFMI를 준수하도록 한다는 원칙을 명시하였다.⁷⁾ CFTC 가이드선은 PFMI에 새로운 표준을 추가

3) 스테이블코인 정의 및 유형에 대해서는 분류 체계의 기틀을 마련한 Bullmann et al.(2019)과 기존 자산과의 비교를 통해 스테이블코인의 위치를 정립한 Cerutti et al.(2025) 참조.

4) U.S. Congress, Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (“GENIUS Act”), S. 1582, 119th Cong., 1st Sess., sec. 2(22), (2025).

5) BIS CPSS-IOSCO, “Principles for Financial Market Infrastructures,” 2012. PFMI의 24개 원칙은 일반 조직(원칙 1~3), 신용 및 유동성 리스크 관리(원칙 4~7), 결제(원칙 8~10), 중앙예탁기관 및 가치교환형 결제 시스템(원칙 11~12), 채무불이행 관리(원칙 13~14), 일반사업 및 운영리스크 관리(원칙 15~17), 접근(원칙 18~20), 효율성(원칙 21~22), 투명성(원칙 23~24)의 9개 범주로 구성된다.

6) PFMI의 한국적 수용 과정과 자본시장법·전자증권법 체계 내에서의 적용 방식에 관한 분석은 성희환(2025) 참조. 해당 연구는 PFMI 24개 원칙이 한국 결제·청산 인프라 법제에 어떻게 반영되어 왔는지를 체계적으로 정리한다.

7) CPMI-IOSCO(2022)의 토대는 FSB가 G20의 의뢰로 마련한 글로벌 스테이블코인(GSC) 규제 권고에서 형성되었다. FSB(2020)는 GSC의 세 가지 특징(가치 안정화 메커니즘, 결제수단·가치 저장 수단 활용성, 다수 관할권 도달 가능성)을 식별하고 10개 고위급 권고를 마련하였다.

하지 않고 거버넌스(원칙 2), 종합적 위험관리(원칙 3), 결제 완결성(원칙 8), 자금 결제(원칙 9)의 네 영역에 대한 적용 지침을 보충하는 형식을 취하였으며, 이는 “동일 행위, 동일 위험, 동일 규제(same activity, same risk, same regulation)” 원칙을 분산원장 환경에 일관되게 적용한 접근이다. 2022년 가이드선은 SA가 수행하는 결제망 운영 자체가 PFMI 적합성을 갖추기 위한 국제 표준을 제공하였으나, SA가 외부의 기성 청산결제 인프라와 연계되는 차원이나 결제수단으로서 스테이블코인의 보유자에 대한 보상 행위 경계 같은 영역은 그 직접적 적용 범위 밖에 두었다. 이러한 영역들은 각국의 입법·행정 차원에서 별도로 다루어야 할 후속 과제로 남았으며, 본 논문이 분석하는 미국 정책도구들은 이 후속 과제에 대한 미국의 응답에 해당한다.

2. 미국 정책 패키지의 진화

미국 스테이블코인 정책 환경은 2025년 7월 「Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act」(이하 GENIUS법) 제정을 출발점으로 약 10개월에 걸쳐 형성되었다. GENIUS법은 결제 스테이블코인의 정의를 입법 차원에서 명확히 하고, 발행자(issuer)에 대한 자기자본·준비자산·상환의무·감독 체계 등 발행 단계의 건전성 규제를 마련한 첫 연방 차원의 법률이다. 특히 동법 제4조는 발행자가 결제 스테이블코인 보유자에게 단순 보유에 따른 이자 또는 보상을 지급하는 행위를 금지함으로써 결제 스테이블코인과 은행 예금 사이의 경계를 입법적으로 설정하였다. 이는 미국 은행권이 스테이블코인의 예금 대체 가능성을 우려하면서 지속적으로 제기해 온 정책 요구가 입법으로 반영된 결과이며, 결제수단으로서 스테이블코인의 범주를 좁게 설정하는 접근에 해당한다.⁸⁾

GENIUS법은 결제 스테이블코인 발행 단계의 규제를 마련하였으나 두 가지 영역에서 정책 공백을 남겼다. 첫째, 동법의 이자 지급 금지는 발행자에게만 적용되었으며, 발행자와 별개의 제3자 디지털자산 서비스 제공자(거래소 등)가 보유자에게 보상을 지급하는 행위는 규율 대상이 아니었다. 그 결과 GENIUS법 시행 후에도 주요 디지털자산 거래소들이 고객 스테이블코인 잔액에 대해 USDC 5~10%, USDT 최대 11% 수준의 보상 프로그램을 운영하면서, 이는 사실상 발행자 단계 이자 금지의 우회 경로로 작동하였다.⁹⁾ 둘째, GENIUS법은 결제 스테이블코인의 발행과 상환 차원만을 다루었으며, 결제 스테이블코인이 실제 결제·청산 인프라에서 어떻게 작동할 것인지의 실질적 차원, 즉 청산결제 인프라에서의 활용 기준은 입법 영역 밖에 두었다.

첫 번째 공백에 대한 응답은 입법 차원에서, 두 번째 공백에 대한 응답은 행정 차원

8) GENIUS법의 구체적 조항 분석과 국내 적용에 대해서는 박선영(2025), 허유경·최태은(2025), 김흥기(2025) 참조.

9) Binance, “Binance Earn Stablecoin Season: Enjoy up to 14.8% APR with USDT and XUSD,” (2025).

에서 순차적으로 형성되었다. 청산결제 인프라 차원의 응답이 먼저 나타났는데, CFTC가 2025년 12월 8일 발표한 토큰화 담보 가이드스 패키지가 그것이다. CFTC 가이드스는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 결제 스테이블코인을 미국 파생상품 시장의 마진 담보로 활용할 수 있게 한 첫 행정 조치로서, 결제 스테이블코인을 비롯한 디지털 자산이 기성 청산결제 인프라에 편입되는 구체적 경로를 마련하였다. 가이드스 도입은 CFTC 단독 결정이 아니라, 2024년 11월 글로벌 시장 자문 위원회(GMAC) 산하 디지털자산 시장 소위원회(DAMS)의 권고와 트럼프 행정부의 대통령 디지털자산 시장 워킹 그룹 보고서가 CFTC에 가이드스 마련을 직접 지시한 정책형성 경로를 거쳤다. 본 가이드스는 2022년 CPMI-IOSCO 가이드스가 SA 자체 차원에서 PFMI 적용 지침을 제공한 것과 달리, SA 외부 청산결제 인프라가 스테이블코인을 결제자산으로 수용하는 차원의 PFMI 적용을 다룬다는 점에서 새로운 정책 영역을 개척하였다.

이자 지급 우회 경로 문제에 대한 입법 차원의 응답은 2026년 5월 1일 미국 상원 은행위원회의 CLARITY 법안 Section 404 합의로 귀결되었다. 본 합의는 발행자 이자 금지를 디지털자산 서비스 제공자로 확장하여 보상 프로그램의 일률적 운영을 차단하면서도, 활동 기반 보상은 별도 영역으로 인정하는 이원적 구분을 도입하였다.¹⁰⁾ 이 합의의 형성은 약 4개월에 걸친 미국 은행권과 가상자산 업계의 대립을 거쳤으며, 그 과정은 결제수단의 행위 경계를 어디까지 설정할 것인지의 정책 쟁점이 발행 단계 규제로는 해소되지 않음을 보여주었다.

이상 약 10개월에 걸친 GENIUS-CFTC-CLARITY 정책 패키지는 결제 스테이블코인 제도화가 발행 단계 규제만으로 완성되지 않으며, 청산결제 인프라 차원의 사실적 기준 마련과 보유자 보상 행위 차원의 규범적 경계 설정이 후속 정책 과제로 요구됨을 미국 사례를 통해 보여준다.

〈표 1〉 미국 스테이블코인 정책 패키지의 시간적 진화

정책도구	발표 시점	형식	핵심 내용
GENIUS 법	2025.7	입법	결제 스테이블코인 정의, 발행자 건전성·이자 지급 금지
CFTC 토큰화 담보 가이드스	2025.12	행정 가이드스	BTC·ETH·결제 스테이블코인의 파생상품 마진 담보 활용 기준
CLARITY 법안 Section 404 합의	2026.5	상원 은행위원회 합의	디지털자산 서비스 제공자의 보상 프로그램 이원적 구분

10) U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, Discussion Draft of the “Digital Asset Market Clarity Act of 2026,” 119th Cong., 2d Sess., (May 1, 2026).

본 논문이 분석 대상으로 선택한 CFTC 가이드스와 CLARITY Section 404는 GENIUS법이 마련한 발행 단계 규제 위에서 결제수단 제도화의 후속 과제에 응답하는 두 정책도구이다. III장은 두 정책도구의 내용과 메커니즘을 본격적으로 분석하고, IV장은 그 분석 결과를 한국 입법 환경에 적용하여 정책 시사점을 도출한다.

III. 미국 CFTC 가이드스와 CLARITY 법안 분석

1. CFTC 토큰화 담보 가이드스

본 절은 CFTC가 2025년 12월 발표한 토큰화 담보 가이드스 패키지를 분석한다. 이 가이드스는 비증권 디지털자산을 미국 파생상품 시장의 마진 담보로 활용할 수 있게 한 첫 행정 조치라는 점에서, 결제 스테이블코인을 비롯한 디지털자산이 청산결제 인프라의 일부 영역에 편입되는 과정을 보여주는 대표 사례이다. 본 연구는 가이드스의 모든 조항을 망라하기보다, 청산결제 인프라 편입의 구체적 메커니즘과 그 정책적 함의를 금융시장 인프라 원칙과의 정합성 관점에서 분석한다.

(1) 가이드스의 구성과 적용범위

CFTC 토큰화 가이드스는 단일 문서가 아닌 세 개의 직원 서한으로 구성된 패키지이다. CFTC 직원 서한 25-39호는 가이드스 본문에 해당하며, CFTC 산하의 시장 참여자국(Market Participants Division, MPD)·시장 감독국(Division of Market Oversight, DMO)·청산 리스크국(Division of Clearing and Risk, DCR)이 공동으로 발표하여 토큰화 자산을 선물·스왑 거래의 담보로 활용할 때 적용되는 일반 원칙을 제시한다. 서한 25-40호는 비조치의견서(No-action letter, 금융회사 등이 새로운 금융상품이나 업무를 도입할 때, 금융당국이 향후 제재를 하지 않겠다고 미리 약속하는 문서)로서, 비증권 디지털자산을 마진 담보로 수령하는 선물 중개 회사(Futures Commission Merchant, FCM)¹¹⁾에 대해 자본·격리 요건의 일부 적용을 유보하는 디지털자산 파일럿 프로그램을 출범시킨다. 서한 25-41호는 가상통화의 격리 보관에 제약을 두었던 2020년 직원 자문 20-34호를 GENIUS법 제정에 따라 시대에 뒤떨어진 것으로 보고 즉시 철회한다.¹²⁾

11) FCM은 고객을 대신하여 선물·옵션·스왑 등 파생상품 거래의 매매를 처리하고 고객 자금을 보관하는 중개기관으로서, 한국의 한국거래소 회원 증권회사와 유사한 위상을 가진다. 거래소·청산소 차원의 증거금을 청산소에 납부하기 위해 고객으로부터 마진 담보를 수령한다.

12) 20-34호는 FCM이 가상자산을 담보로 받거나 분리 보관하는 활동을 원천 차단한 규제다. 25-41호는 이를 철회한 이유를 2025년 GENIUS법 제정으로 인한 스테이블코인 법적 기준 마련, 시장 성숙에 따

세 서한은 적용 대상과 효과의 측면에서 명확히 구분된다. 가이드스(25-39호)는 모든 시장 참여자에게 적용되는 해석 기준으로, 토큰화된 미국 국채와 머니마켓펀드(MMF) 등 토큰화 실물자산(Real-World Asset, RWA)을 담보로 활용할 때에도 자산의 성격이 변하지 않는다는 일반 원칙을 제공한다. 비조치의견서(25-40호)는 가이드스 발표 후 3개월의 초기 운영 기간 동안 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 결제 스테이블 코인에 한정하여 FCM이 고객 마진으로 수령할 수 있도록 한 실험적 조치이다. 그리고 자문 철회(25-41호)는 이전 행정부 시기의 제약을 해제한 정리 조치이다. 가이드스 본문이 적격 자산의 토큰화 일반을 다루고 비조치의견서가 가상자산을 파일럿 형태로 한시 적용하는 이층 구조는, 기존 체계 내에서 수용 가능한 토큰화 RWA는 일반 원칙으로 대응하되, 법적 및 운영적 전제 조건의 검증이 추가로 필요한 네이티브 가상자산은 제어된 환경에서 별도 관리하려는 CFTC의 의도를 반영한다.

본 가이드스는 CFTC 단독의 정책 결정으로 보기 어렵다. 가이드스 도입의 토대는 2024년 11월 글로벌 시장 자문 위원회(Global Markets Advisory Committee, GMAC) 산하 디지털자산 시장 소위원회(Digital Asset Markets Subcommittee, DAMS)가 발표한 비현금 담보의 분산원장 활용에 관한 권고였으며¹³⁾, 이 권고는 블랙록(BlackRock), 시티(Citi), 골드만 삭스(Goldman Sachs) 등 글로벌 금융기관 대표가 참여한 소위원회가 약 1년간 검토 끝에 마련한 결과물이다. 이 권고는 다시 트럼프 행정부의 대통령 디지털자산 시장 워킹그룹 보고서로 흡수되어 CFTC에 토큰화 비현금 담보 가이드스 마련을 직접 지시하는 형태로 정책 의제화되었다. 이와 같이 행정부와 자문 기구, 실무 기구가 톱니바퀴처럼 맞물려 실행 지침까지 내놓는 일련의 구조는 CFTC 가이드스가 현장의 수요와 기술적 타당성을 제도에 즉각 반영함으로써 시장의 주도권을 쥐려는 미국의 의지가 담긴 규제임을 보여준다.

(2) 청산결제 인프라 편입의 메커니즘

본 가이드스가 다루는 핵심 메커니즘은 토큰화 자산이 어떤 조건에서 파생상품 거래의 마진 담보로 인정될 수 있는지의 문제이다. 가이드스는 기술 중립성(technology neutrality) 원칙¹⁴⁾에 따라 토큰화 자산을 별도의 새로운 자산 범주로 다루지 않고,

른 기관급 수탁 인프라 확충, 실물자산 토큰화 중심의 패러다임 전환이라고 밝혔다.

13) CFTC·GMAC·DAMS, “Recommendations to Expand Use of Non-Cash Collateral Through Use of Distributed Ledger Technology,” Report to the Commodity Futures Trading Commission’s Global Markets Advisory Committee, (2024).

14) 가이드스 25-39호에서는 자산의 특성이 특정 기술에 의존하는 것이 아님을 명시한다. “의견 제출자들과 GMAC(글로벌 시장 자문 위원회)가 언급한 바와 같이, 위원회의 어떤 규정도 등록 엔티티나 등록자가 자산을 적격 담보로 이전하거나 보유하기 위해 사용해야 하는 특정 기술이나 운영 인프라를 요구하지 않습니다.”는 입장이다. 원문: As commenters and the GMAC have noted, none of the Commission’s regulations require any particular technology or operational infrastructure that a registered entity or registrant must employ to transfer or hold assets as eligible collateral.

그 기초가 되는 실물자산이 가진 기존 규제 분류에 따라 분석할 것을 권고한다. 즉 토큰화된 미국 국채는 미국 국채로, 토큰화된 MMF 지분은 MMF 지분으로 다루되, 분산 원장 환경에서 추가로 발생하는 위험만 별도로 검토한다.

이 원칙에 따라 가이드선은 다섯 개 영역을 구체적으로 다룬다. 첫째, 적격 토큰화 자산의 범위로서 어떤 기초자산의 토큰화 형태가 마진 담보로 적격인지의 문제이다. 둘째, 법적 집행 가능성으로서 토큰 보유가 기초자산에 대한 법적 권리를 실효적으로 부여하는지의 문제이다. 셋째, 격리·커스터디·통제 약정으로서 FCM이 고객 마진을 자기 자산과 분리하여 보관하는 기존 요건을 분산원장 환경에서 어떻게 충족할 것인지의 문제이다. 넷째, 헤어컷과 평가로서 토큰화 자산의 가격 변동성과 결제 시점 차이를 어떻게 반영할 것인지의 문제이다. 다섯째, 운영 리스크로서 사이버보안, 접근권한 통제, 네트워크 차원의 위협 등 분산원장 환경에서 새롭게 발생하는 운영 위험의 관리 방안이다.

특히 헤어컷에 대해 가이드선은 토큰화 자산이 기초자산과 같은 위험 기반 헤어컷을 적용받을 수 있다고 보면서도, 결제 시점 차이나 신용·시장·유동성 위험의 차이가 있다면 그에 따른 조정이 필요하다고 명시한다. 이는 토큰화 미국 국채가 원본 미국 국채와 동일한 헤어컷을 자동으로 받는 것이 아니라, FCM이 두 자산 사이의 차이를 분석한 후 적정 헤어컷을 산정해야 함을 의미한다.

가이드선이 명시적으로 다루지 않은 영역도 중요하다. 본 가이드선은 FCM이 고객으로부터 수령하는 마진 담보의 차원에 한정되며, 청산소가 FCM으로부터 수령하는 증거금의 인정 여부는 별도로 다룬다. CFTC는 청산소 차원에서 스테이블코인을 증거금으로 인정하는 후속 조치를 2026년 상반기에 진행할 예정이라고 밝힌 바 있으며,¹⁵⁾ 이는 본 가이드선이 청산결제 인프라 편입의 첫 단계일 뿐 완결 단계는 아님을 보여준다.

(3) PFMI 원칙별 정합성 분석

본 가이드선의 다섯 개 영역은 지급결제 및 시장 인프라 위원회(CPMI, 당시 CPSS)와 국제 증권 감독기구가 2012년 제정한 금융 시장 인프라 원칙(PFMI)의 관련 원칙과 직접 대응한다. PFMI는 G20 국가들이 금융 안정을 위해 필수적으로 준수해야 하는 글로벌 금융 표준으로, 세계 각국 중앙은행이 PFMI를 따르고 있다. 한국 역시 한국은행·한국예탁결제원·한국거래소 등이 해당 원칙에 따라 운영되고 있으므로, 본 가이드선의 PFMI 정합성 검토는 한국 시사점 도출의 직접 토대가 된다.

15) SIFMA, "Acting CFTC Chair Caroline Pham on Harmonization, Market Structure, and the Crypto Sprint," (2025). 캐롤라인 팜 임시 위원장은 SIFMA 연례총회에서 DCO 차원의 후속 조치를 2026년 1분기 또는 2분기에 시행할 계획이라고 밝혔다.

가이던스가 다루는 법적 집행 가능성 영역은 PFMI 원칙 1(법적 기반)에 대응한다. 토큰 보유가 기초자산에 대한 법적 권리를 실효적으로 부여하는지의 분석은 PFMI 원칙 1이 요구하는 “주요 기능과 절차가 모든 관련 관할권에서 명확하고 투명하며 집행 가능한 법적 근거”의 분산원장 환경 적용이다. 격리·커스터디·통제 약정 영역은 PFMI 원칙 14(분리보관 및 계정 이관)와 원칙 16(보관 및 투자 리스크)에 대응하며, 헤어컷과 평가 영역은 원칙 5(담보)와 원칙 6(증거금)에 대응한다. 운영리스크 영역은 원칙 17(운영리스크)의 직접 적용이다. 가이던스가 명시적으로 다루지는 않지만 분산원장의 본질적 특성에서 비롯되는 결제 완결성 문제는 원칙 8(결제 완결성)의 영역으로, 본 가이던스에서는 토큰화 자산의 결제 시점 차이를 헤어컷 조정 사유로 다루는 형태로 간접 반영되어 있다. 이 매핑은 다음과 같이 정리된다.

〈표 2〉 CFTC 토큰화 담보 가이던스의 PFMI 원칙별 매핑

가이던스 영역	대응 PFMI 원칙	핵심 적용 내용
법적 집행 가능성	원칙 1 (법적 기반)	토큰 보유와 기초자산 권리의 법적 동등성 확보
격리·커스터디·통제 약정	원칙 14 (분리 보관), 원칙 16 (보관·투자 리스크)	분산원장 환경에서 고객 자산과 회사 자산의 분리
헤어컷과 평가	원칙 5 (담보), 원칙 6 (증거금)	기초자산과의 위험 차이를 반영한 헤어컷 조정
운영 리스크	원칙 17 (운영 리스크)	사이버보안, 접근권한 통제, 네트워크 위험 관리
결제 시점 차이 (간접)	원칙 8 (결제 완결성)	토큰화 자산의 결제 시점 차이를 헤어컷 조정으로 반영

가이던스의 PFMI 정합성은 두 가지 방식으로 확보된다. 첫째, 가이던스가 기존 CFTC 규정의 PFMI 정합성을 유지한 채 분산원장 환경에 대한 해석을 추가한 것이다. 이는 2022년 7월 CPMI-IOSCO(2022)가 채택한 일반 원칙, 즉 PFMI에 새로운 표준을 추가하지 않고 분산원장 환경에 대한 적용을 명료화하는 접근과 정합한다. 둘째, 기술 중립성 원칙을 통해 토큰화 자산이 기초자산과 동일한 규제 기준을 받도록 함으로써, PFMI가 자산의 형태와 무관하게 일관되게 적용되도록 한 것이다. 이는 토큰화가 PFMI 적용을 회피하는 우회 경로가 되지 않도록 하는 정책적 의의를 갖는다.

(4) 디지털자산 파일럿 프로그램의 운영 메커니즘

비조치의견서(25-40호)가 출범시킨 디지털자산 파일럿 프로그램은 본 가이던스의

핵심 운영 메커니즘이다. 파일럿의 초기 3개월 동안 FCM이 마진 담보로 수령할 수 있는 자산은 BTC, ETH, 결제 스테이블코인으로 제한되며, 이 기간 동안 FCM은 매주 보유 디지털자산의 총량을 자산 종류별·고객 계정 분류별로 CFTC에 보고해야 한다. 또한 디지털자산의 마진 담보 사용에 영향을 미치는 중대한 사안이 발생할 경우 즉시 CFTC에 통보할 의무가 있다.

이 파일럿 구조는 두 가지 정책도구의 결합이다. 한편으로는 비조치의견서를 통한 한시적 규제 완화로 시장 참여자의 진입을 허용하면서, 다른 한편으로는 강화된 보고·감독 의무를 통해 CFTC가 운영 데이터를 축적하고 위험을 모니터링할 수 있도록 한 것이다. 3개월 운영 기간 종료 후 CFTC는 프로그램 연장, 적격 자산 확대, 참가자 추가, 조건 강화 등의 결정을 내릴 권한을 보유한다.

본 파일럿 모델은 1990년대부터 CFTC가 운영해온 파일럿 프로그램의 연장선상에 있으며,¹⁶⁾ 명확한 규정 마련 전에 시장의 실증 데이터를 확보하고 그에 기반한 정책 결정을 내리는 단계적 접근의 사례이다. 이는 한 번에 완성된 규정을 제정하는 대륙법 계 입법 모델과 대비되는 미국식 점진적 정책형성의 특성을 보여준다.

2. CLARITY 법안 Section 404 합의

본 절은 2026년 5월 1일 미국 상원 은행위원회의 톰 티리스 의원과 엘소브룩스 의원이 합의하여 발표한 CLARITY 법안 Section 404의 내용을 분석한다. Section 404는 스테이블코인 보유자에 대한 보상 지급(yield)을 어디까지 허용할 것인지의 문제, 즉 결제수단과 저축 수단의 행위 경계를 어떻게 설정할 것인지의 문제를 다룬다. 이는 CFTC 가이드스가 청산결제 인프라 편입의 운영 기준을 다룬 것과 짝을 이루는 정책 도구로서, 결제수단 경계 설정 차원의 가장 최근 정책 사례이다. 본 절은 합의 도출 배경과 핵심 내용을 정리한 후, 합의의 정책적 함의를 분석한다.

(1) 합의 도출 배경과 정책 쟁점의 구조

Section 404 합의의 배경에는 GENIUS법이 남긴 규제 공백이 있다. GENIUS법 제 4조는 결제 스테이블코인 발행사(issuer)가 보유자에게 단순 보유에 따른 이자를 지급하는 행위를 금지하였으나, 이 금지는 발행자에게만 적용되었으며 발행자와 별개의 제 3자 플랫폼(거래소 등)이 같은 행위를 하는 것에 대해서는 침묵하였다.¹⁷⁾ 그 결과 GENIUS법 시행 후에도 미국 시장의 주요 디지털자산 거래소들은 고객 스테이블코인

16) CFTC는 1990년대 이후 새로운 시장 메커니즘 도입 전 파일럿 단계를 거치는 정책도구를 활용해왔으며, 대표적으로 1991년 비공개 거래 파일럿, 2018년 거래소 자율규제 파일럿 등이 있다.

17) GENIUS법 제4조는 “허가된 결제형 스테이블코인 발행사(permitted payment stablecoin issuer)”의 이자·수익 지급을 금지하였다. 본 조항은 발행사에만 적용되며, 발행사와 별개의 디지털자산 서비스 제공자에 대해서는 규정하지 않았다. 이 공백에 대한 자세한 분석은 IMF(2025) 참조.

잔액에 대해 USDC 5~10%, USDT 14% 수준의 보상 프로그램을 운영해왔으며, 이는 사실상 발행자 단계의 이자 금지를 우회하는 경로로 작동하였다.

이 공백을 둘러싸고 미국 은행권과 가상자산 업체는 첨예한 대립을 형성하였다. 은행권은 미국은행협회(ABA), 은행정책연구원(BPI), 독립지역은행 협회(ICBA) 등 주요 업계 단체를 통해 디지털자산 서비스 제공자의 스테이블코인 보상이 은행 예금의 사실상 대체재로 작동하여 예금 유출(deposit flight)을 유발한다는 입장을 견지하였다.¹⁸⁾ 가상자산 업체는 Coinbase·Circle 등을 중심으로 보상 프로그램이 은행 예금과 구조적으로 다른 활동의 결과이며, 이를 일률 금지하는 것은 가상자산 시장의 경쟁력을 훼손한다는 입장을 견지하였다. 이 대립이 CLARITY 법안 상원 진행을 약 4개월간 지연 시킨 핵심 원인이었다.

이 대립의 학술적 배경에는 스테이블코인이 결제수단인가 혹은 저축 수단인가에 관한 이론적 논쟁이 자리한다. Altavilla et al.(2026)와 Wang(2025)은 스테이블코인이 MMF와의 대체 관계가 강하며 핵심 예금보다는 비핵심 자금 조달 성격을 갖는다는 실증 결과를 제시하였다. 이는 스테이블코인이 본질적으로 결제수단보다 저축·투자수단의 성격을 갖는다는 견해를 뒷받침한다. 반대로 Aldasoro et al.(2025)은 스테이블코인이 결제 인프라로서의 기능을 빠르게 확장하고 있으며 단순한 투자수단으로 환원할 수 없는 결제수단의 특성을 갖는다는 분석을 제시하였다. 결제수단과 저축 수단의 경계를 어떻게 설정할 것인가의 문제는 따라서 단순한 규제 기술의 문제가 아니라, 스테이블코인의 본질에 대한 이론적·실증적 견해 차이가 정책으로 반영되는 영역이다.

(2) Section 404 합의의 핵심내용

2026년 5월 1일 발표된 Section 404 합의는 위와 같은 첨예한 대립을 이원적 구분을 통해 해소하는 접근을 채택하였다. 합의는 디지털자산 서비스 제공자와 그 계열사가 미국 고객에게 결제 스테이블코인 잔액에 대해 수익 또는 이자를 지급하는 것을 금지하되, 그 금지의 범위를 “은행 예금에 대한 이자 지급과 경제적 또는 기능적으로 동등한(economically or functionally equivalent)” 보상에 한정한다. 반면 거래량, 플랫폼 참여, 스테이킹 등 실제 활동과 연계된 보상(bona fide activity-based rewards)은 명시적으로 허용한다. 이 활동 기반 보상에 관한 구체적 운영기준은 SEC, CFTC, 재무부가 공동으로 마련하는 규칙으로 위임된다.

이 이원적 구분의 핵심은 단순 보유에 따른 이자 지급과 능동적 활동에 따른 보상 지급의 구별이다. 합의는 전자를 은행 예금의 기능적 등가물로 보고 금지하며, 후자를 은행예금과 본질적으로 다른 결제수단의 활용에 따른 보상으로 보고 허용한다. 이는

18) BPI, “Banking Trades Statement on Senate Banking Committee Vote to Advance Clarity Act,”(2026).

결제수단을 단순한 가치저장의 도구가 아니라 능동적 사용을 전제로 한 도구로 정의하는 입장을 함축한다. 합의의 운영 메커니즘과 그 합의는 다음과 같이 정리된다.

〈표 3〉 CLARITY Section 404 합의의 보상행위 분류

구분	단순 보유 이자 (passive yield)	활동 기반 보상 (activity-based rewards)
정의	단순 보유만으로 발생하는 보상	거래·결제·스테이킹 등 사용자의 활동에 연계된 보상
규제	금지(은행 예금 이자의 기능적 등가물)	허용(SEC·CFTC·재무부 공동 규칙으로 운영)
의의	저축 수단 성격으로 분류	결제수단 성격으로 분류
목적	예금 유출 우려에 대응	결제수단의 활용성 보장

합의의 적용 대상은 GENIUS법 제4조보다 확장된다. GENIUS법이 발행자만 규율한 반면, Section 404는 디지털자산 서비스 제공자와 그 계열사 전체를 규율 대상에 포함한다. 이는 GENIUS법의 발행자 단계 규제가 남긴 규제 공백을 시장 참여자 전반으로 확장하여 메우는 입법적 의의를 갖는다. 다만 합의가 명시적으로 다루지 않은 영역도 있다. 디파이 프로토콜을 통한 보상(예: 에이브(Aave) 등 대출 프로토콜에서 발생하는 수익)이 활동 기반 보상의 범주에 포함되는지의 문제, 그리고 외국 발행 스테이블코인에 대한 보상 규제가 어떻게 적용되는지의 문제는 후속 규칙 마련 단계에서 다뤄야 할 쟁점으로 남아 있다.¹⁹⁾

(3) 결제수단 경계 설정의 정책적 합의

본 합의의 의의는 CFTC가 청산결제 인프라 차원에서 제공한 사실적 결제수단의 검증을 입법 차원의 행위 경계 정의로 보완한 점에 있다. 표면적으로 본 합의는 보상지급의 허용범위를 정한 입법 조항이다. 그러나 한 층위 깊이 들어가면, 합의의 이원적 구분은 결제수단의 정의 자체를 행위 차원에서 재구성하는 효과를 갖는다. 전통적으로 결제수단은 자산의 형식(현금, 예금, 카드 등)에 따라 정의되었다. 그러나 본 합의는 같은 자산(스테이블코인)이라도 사용 방식(수동적 보유 또는 능동적 활동)에 따라 다른 규제대상이 되도록 함으로써, 결제수단을 자산이 아닌 행위로 정의하는 새로운 접근을 도입한다. 이는 디지털자산 시대의 결제수단 규율이 자산의 분류체계가 아닌 사용 행위의 분류 체계로 전환되고 있음을 보여주는 정책 사례이다.

또 다른 층위의 합의는 본 합의가 결제수단과 금융안정 사이의 균형점을 입법 차원에서 설정한 첫 사례라는 점이다. 은행권의 예금 유출 우려와 가상자산 업계의 결제수

19) 디파이 프로토콜을 통한 보상과 외국 발행 스테이블코인에 대한 적용은 합의 본문에 명시되지 않았다. 이는 SEC·CFTC·재무부 공동 규칙 마련 단계에서 구체화 될 영역이다.

단 활용성 보장 요구는 모두 정책적으로 정당한 관심사이며, 일률적 금지와 전면 허용 모두 양 측면 중 한쪽을 희생시킨다. 본 합의의 이원적 구분은 양쪽의 정책 관심사를 동시에 다루는 균형점을 찾으려는 시도이다. ECB(2026)의 분석에 따르면 스테이블코인의 보상 구조는 통화정책 전달, 은행 자금조달 비용, 자본 흐름에 영향을 미치며, 단순 금지나 단순 허용보다 보상의 성격에 따른 차등 규제가 통화정책 효과를 보존하는데 유리하다. 본 합의는 이러한 학술적 분석과 부합하는 정책방향을 채택한 것으로 평가할 수 있다.

종합하면 본 합의는 CFTC 가이드스와 짝을 이루어 결제수단으로서 스테이블코인의 제도화를 완성하는 정책도구이다. CFTC 가이드스가 청산결제 인프라 차원에서 결제수단의 사실적 활용 기준을 제공한다면, 본 합의는 그 결제수단의 보유와 사용에 관한 행위 경계를 입법 차원에서 정의한다.

3. 두 정책도구의 상호보완성

(1) 결제수단의 사실적 차원과 규범적 차원의 결합

두 정책도구의 상호보완성은 결제수단의 두 차원, 즉 사실적 차원과 규범적 차원을 결합하는 데 있다. 결제수단으로서 스테이블코인이 제도권에 정착하기 위해서는 두 차원의 요건이 동시에 충족되어야 한다. 한편으로는 결제수단이 실제 금융 인프라에서 어떻게 작동하는지의 사실적 기준이 마련되어야 하며, 다른 한편으로는 그 결제수단의 보유와 사용이 어떤 행위 범위 안에서 허용되는지의 규범적 기준이 마련되어야 한다.

CFTC 가이드스는 사실적 차원의 정책도구이다. 청산결제 인프라에서 스테이블코인이 어떤 조건에서 어떤 자산 형태로 어떻게 활용될 수 있는지의 운영 기준을 제공하여, 결제수단이 실제 시장에서 작동 가능함을 행정 차원에서 검증한다. 이는 결제수단의 실효성(effectiveness)에 관한 정책도구로 볼 수 있다.

CLARITY Section 404는 규범적 차원의 정책도구이다. 스테이블코인의 보유와 사용이 어떤 행위 범위 안에서 결제수단으로 인정되고 어떤 범위를 벗어날 때 저축 수단으로 변질되는지의 경계를 입법 차원에서 정의한다. 이는 결제수단의 정당성(legitimacy)에 관한 정책도구로 볼 수 있다.

두 차원이 결합되지 않으면 결제수단의 제도화에 공백이 발생한다. 사실적 기준만 있고 규범적 기준이 없으면, 청산결제 인프라에서 활용되는 스테이블코인이 결제수단인지 저축 수단인지가 모호하여 규제 차익이 발생한다. 규범적 기준만 있고 사실적 기준이 없으면, 입법으로 정의된 결제수단이 실제 금융 인프라에서 작동하지 못하는 형식적 정의에 그친다. 두 정책도구의 동시 진행은 이 공백을 차단하면서 결제수단으로서 스테이블코인의 제도화를 양면에서 완성하려는 시도로 평가할 수 있다.

(2) 입법과 행정 가이드언스의 결합이 갖는 의미

두 정책도구의 상호보완성은 정책도구의 성격 차이에서도 드러난다. CLARITY Section 404는 입법 차원의 도구이며, CFTC 가이드언스는 행정 가이드언스 차원의 도구이다. 두 도구의 결합은 결제수단의 제도화에서 입법과 행정 가이드언스가 어떻게 역할 분담을 하는지의 사례를 보여준다.

입법은 큰 골격과 원칙을 제공하는 데 강점이 있으나 절차상 시간이 소요되며 세부 운영 기준을 담기 어렵다. 행정 가이드언스는 기존 규제 권한 안에서 신속한 운영 기준을 제공하는 데 강점이 있으나 차기 정권 또는 후임 위원장의 정책 변경 가능성에 노출된다. 미국은 두 도구를 병행하여 각각의 강점을 활용하면서 약점을 보완하는 이중 트랙 모델을 채택하였다. 결제수단의 행위 경계라는 정당성 영역은 입법으로, 청산결제 인프라 편입이라는 실효성 영역은 행정 가이드언스로 다루는 것이다.

이 이중 트랙 모델은 결제수단의 제도화가 단일 정책도구로 완성될 수 없는 다층적 과제임을 시사한다. 한 정책도구가 모든 영역을 다루려 하면 입법은 운영 세부에서 막히고 행정 가이드언스는 정당성에서 한계를 갖는다. 미국이 보여준 이중 트랙 모델은 한국을 비롯한 다른 관할권이 결제수단 제도화를 설계할 때 참조할 수 있는 정책도구 배치의 사례이다.

(3) 발행-활용-행위의 삼층 구조

두 정책도구의 상호보완성은 GENIUS법과 결합할 때 더 큰 그림을 드러낸다. GENIUS법이 결제 스테이블코인의 발행자 규제를, CFTC 가이드언스가 청산결제 인프라에서의 활용기준을, CLARITY Section 404가 보유와 사용의 행위 경계를 각각 다룬다. 세 정책도구는 결제수단 제도화의 세 층위에 대응한다.

발행 층위는 누가 어떤 요건으로 결제수단을 발행할 수 있는지를 다룬다. 활용 층위는 발행된 결제수단이 어떤 금융 인프라에서 어떻게 작동하는지를 다룬다. 행위 층위는 결제수단의 보유와 사용이 어떤 범위 안에서 결제수단으로 인정되는지를 다룬다. 이 삼층 구조는 결제수단의 제도화가 단순히 발행자 자격 부여나 인프라 편입에 그치지 않고, 결제수단의 행위 정의까지 포함하는 종합적 과제임을 보여준다.

〈표 4〉 CFTC 가이드언스와 CLARITY Section 404 합의의 정책 기능 비교

구분	CFTC 토큰화 담보 가이드언스	CLARITY Section 404 합의
정책도구 성격	행정 가이드언스	입법 조항
발효 시점	2025.12.8 시행	2026.5.1 합의, 입법 진행 중
결제수단 차원	사실적 차원 (실효성)	규범적 차원 (정당성)
영역	청산결제 인프라에서의 활용 기준	보유와 사용의 행위 경계
핵심 메커니즘	기술 중립성 원칙에 따른 PFMI 적용	수동적 보유와 능동적 활동의 이원적 구분
주요 정책 효과	결제수단의 시장 활용 가능성 확보	결제수단과 저축 수단의 경계 설정

IV. 원화 스테이블코인 입법환경과 정책 시사점

1. 한국의 입법 논의 현황

한국의 디지털자산 입법 환경은 두 단계로 구분된다. 2024년 7월 시행된 「가상자산 이용자 보호법」이 1단계 입법으로 발행자 규제와 이용자 보호의 기초를 마련하였다면, 2025년 6월 이재명 정부 출범 이후 본격화된 디지털자산 종합 입법이 2단계 입법에 해당한다. 2단계 입법은 가상자산 일반의 발행·유통·이용자 보호를 포괄하면서 스테이블코인의 별도 규율 체계를 마련하는 데 초점이 있다. 그러나 2025년 6월 민병덕 의원의 「디지털자산기본법안」 발의를 시작으로 같은 해 11월까지 일곱 건의 디지털자산 관련 법안이 잇따라 발의되었음에도, 본 논문의 분석 축인 결제수단 경계 설정과 청산결제 인프라 편입 두 영역에서 합의 부재가 두드러진다. 이하에서는 이 두 영역에서 한국 입법 환경이 어떤 분기를 보이는지를 미국 정책도구와의 정합성 관점에서 진단한다.

결제수단 경계 설정과 직결되는 영역은 스테이블코인 보유자에 대한 이자·보상 규제이며, 이 영역에서 한국 입법 환경은 가장 뚜렷한 분기를 보인다. 분기의 첫 유형은 일률 금지형으로, 안도걸 의원이 2025년 7월 대표 발의한 「가치안정형 디지털자산의 발행 및 유통에 관한 법률안」이 대표 사례이다. 본 법안은 스테이블코인을 결제수단으로 좁게 한정하는 입장에서 발행인의 계산으로 자산 보유와 관련하여 제공되는 모든 혜택을 이자로 간주하여 차단한다. 안 의원이 입법설명회에서 밝힌 입법 취지에 따르면 본 법안은 "통화·외환·금융 당국 실무자들과의 심도 있는 논의를 거쳐 현장 목소리를 반영"한 것이며, 핵심 정책 동기는 스테이블코인의 예금 대체로 인한 통화질서 교란을 방지하는 것이다.²⁰⁾

본 법안은 GENIUS법의 발행자 이자 금지 조항을 차용한 것을 넘어 발행자뿐 아니라 모든 유통 경로에서의 보상을 포괄적으로 차단하는 강한 입장을 보인다. 이러한 접근은 CLARITY Section 404 합의가 수동적 보유에 따른 이자 지급은 금지하면서도 활동 기반 보상은 허용한 이원적 구분과는 본질적으로 다르다. 수동적 보유와 능동적 활동의 구별 자체가 본 법안의 시야에 들어오지 않기 때문에, 스테이블코인이 결제수단으로 활용되는 과정에서 발생하는 활동 보상조차 금지의 그물 안에 포섭된다.

분기의 두 번째 유형은 활용성 강조형으로, 김은혜 의원이 2025년 7월 대표 발의한 「가치고정형 디지털자산을 활용한 지급 혁신에 관한 법률안」이 대표 사례이다.²¹⁾ 본 법안의 가장 특징적인 조항은 GENIUS법의 이자 지급 금지 조항을 명시적으로 제외한 점이다. 김 의원 측은 이를 두고 “외국에서도 원화 스테이블코인이 널리 쓰일 수 있도록 한 인센티브”라고 설명하였으며,²²⁾ 입법 취지는 GENIUS법 통과 후 달러화 스테이블코인의 글로벌 확산이 가속화되는 상황에서 원화 스테이블코인의 국제 경쟁력을 확보하려는 것이다.

다만 본 법안 역시 결제수단 경계 설정 차원에서 CLARITY Section 404 합의와는 다른 접근에 머문다. Section 404 합의가 수동적 보유에 따른 이자와 능동적 활동에 따른 보상을 구별하여 전자만 금지하는 정교한 이원적 구분을 채택한 데 비해, 본 법안은 두 유형의 구별 없이 보상 일반에 대한 명시적 규제를 두지 않는 입장에 가깝다. 이는 미국 시장에서 보상 프로그램이 발행자 단계의 이자 금지를 우회하는 경로로 작동하면서 은행권의 예금 유출 우려를 촉발하였고 그 결과 Section 404 합의가 도출된 정책형성 경로를 고려할 때, 활용성 강조형 입법이 후속 단계에서 동일한 우회 경로 문제에 직면할 가능성을 시사한다.

분기의 세 번째 유형은 미규정형으로, 2025년 6월 민병덕 의원이 대표 발의한 「디지털자산기본법안」을 비롯해 일률 금지형과 활용성 강조형에 포섭되지 않는 복수의 법안이 여기에 속한다.²³⁾ 미규정형은 스테이블코인을 디지털자산의 한 유형(자산연동형 디지털자산)으로 포섭하면서 발행 절차와 분산원장 관리에 집중하며, 결제수단으로서의 보상 구조는 후속 시행령·감독규정 단계에서 다뤄야 할 영역으로 위임하는 구조이다. 이 유형은 일률 금지형이나 활용성 강조형과 같은 명시적 정책 입장을 채택하지 않는 점에서 중립적이지만, 미국 CLARITY Section 404 합의의 이원적 구분에 대응하는 명시적 조항은 부재하다.

20) 안도걸 의원실, “안도걸 의원, 스테이블코인 제도화 법안 발의” 보도자료 (2025.7.28.), 「가치 안정형 디지털자산의 발행과 유통에 관한 법률」 입법설명회, 안도걸 의원 개회사 (2025.7.30 국회위원회관).

21) 의안정보시스템, 김은혜 의원 등 발의(2025.7.28.).

22) 뉴시스, “국힘 김은혜, ‘원화 스테이블 코인’ 제도화 법안 대표 발의,”(2025.7.28.).

23) 의안정보시스템, 민병덕 의원 등 발의(2025.6.10.).

〈표 5〉 한국 디지털자산 법안의 결제수단 규제 비교

법안	발의자 / 발의일	이자·보상 규제	CLARITY Section 404와의 비교
가치고정형 지급혁신법	김은혜 / 2025.7.28	이자 지급 금지 조항 명시적 제외	일률 허용에 가까움
가치안정형자산법	안도걸 / 2025.7.28	이자·할인·적립 등 모든 혜택 금지	일률 금지
가치안정형 디지털자산법	김현정 / 2025.8	이자 지급 금지	일률 금지에 가까움
디지털자산시장 혁신·성장법	이강일 / 2025.9	명시 조항 부재	미규정
디지털자산통합법	김재섭 / 2025.9	명시 조항 부재	미규정
디지털자산 육성 기본법	최보윤 / 2025.10	명시 조항 부재	미규정
디지털자산 시장·산업법	박상혁 / 2025.11	명시 조항 부재	미규정
디지털자산기본법	민병덕 / 2025.6	명시 조항 부재	미규정

종합하면 한국 일곱 개 법안의 결제수단 경계 설정은 일률 금지·활용성 강조·미규정의 세 유형으로 분기하지만, 이 가운데 미국 CLARITY Section 404 합의의 이원적 구분을 채택한 사례는 존재하지 않는다. 즉, 한국 입법환경은 결제수단과 저축 수단의 경계를 행위 차원에서 설정하는 미국 정책 진전을 어떤 유형으로도 반영하지 못한 상태이다. 다만 2026년 3월 더불어민주당 디지털자산 TF의 통합안 논의 과정에서 일부 자문위원이 미국 CLARITY 모델을 명시적으로 언급하면서 “보유에 따른 전통적 이자와 플랫폼 내 활동을 유도하기 위한 리워드는 명확히 구분해야 한다”고 제안한 바 있으며²⁴⁾, 이는 한국 입법 환경에서도 미국 이원적 구분 모델에 대한 실무 차원의 검토가 시작되었음을 보여주는 변화이다.

청산결제 인프라 편입 차원에서는 분기 자체가 형성되지 않는다. 일곱 개 법안 중 어느 법안도 스테이블코인의 청산결제자산활용 즉, 파생상품 거래의 마진 담보나 토큰증권 결제자산으로서의 활용을 명시적으로 다루지 않는다. 이러한 공백은 단순한 입법 누락이 아니라 두 가지 구조적 원인에서 비롯된다. 첫째, 한국의 토큰증권 법제화가 아직 완료되지 않아 결제자산 선택의 입법적 토대 자체가 마련되지 않은 상태이다. 둘째, 가상자산 법제와 청산결제 인프라 법제(자본시장법, 전자증권법)가 별도 트랙으로 작동해 온 입법 관행에 따라, 양자를 연계하는 정책 의제가 형성되지 못하였다. 제Ⅲ장 제1절에서 분석한 CFTC 토큰화 담보 가이드언스가 PFMI의 분산원장 환경 적용 사례로서

24) 블룸미디어, “[쟁점체크②] “적립금도 이자인가요?”… 스테이블코인 ‘혜택 전면 금지’ 독소조항 논란,” 2025.3.1.자 보도.

글로벌 정책 표준의 후보가 되고 있는 상황에서, PFMI 수용국으로서의 한국이 본 영역에 대한 입법적 응답을 형성하지 못한 것은 정책 시차의 누적을 의미한다.

한국 입법 환경의 또 다른 특징은 입법이 확정되지 않은 상태에서 시장과 행정이 선행적으로 답을 만들어가고 있다는 점이다. 시장 영역에서는 비덱스가 2025년 9월 우리은행 계좌에 100% 원화 담보로 예치한 KRW1을 아발란체 블록체인에서 공식 발행하였으며, 같은 해 12월 폴리곤·바이낸스(BNB) 체인으로 멀티체인 확장을 완료한 상태이다.²⁵⁾ 또한 국민·신한·우리·농협·기업·수협·iM뱅크·케이뱅크 등 여덟 개 은행은 2025년 하반기부터 스테이블코인 발행을 위한 컨소시엄을 구성하여 합작법인 설립을 검토하고 있으며, KB국민은행과 하나은행은 시중은행 가운데 가장 먼저 스테이블코인 관련 상표권을 출원하였다.

비덱스 KRW1의 사례는 결제수단 경계 설정의 정책 공백 상태에서 발행자가 보상 구조에 관한 명시적 정책 입장 없이 발행을 진행하고 있음을 보여주며, 여덟 개 은행 컨소시엄의 사례는 발행자 자격에 관한 입법 미확정 상태에서 시장이 자체적으로 발행 주체의 윤곽을 형성하고 있음을 보여준다. 행정 영역의 비대칭도 두드러진다. 2026년 4월 취임한 신현송 한국은행 총재는 인사청문회에서 스테이블코인에 대해 과거 부정적 입장에서 보완·경쟁적 공존 입장으로 선회하였으나, 발행 주체에 대해서는 “은행 중심의 발행 우선 허용” 입장을 견지하면서 중앙은행 디지털화폐(CBDC)와 예금토권의 우선 도입을 강조하였다.²⁶⁾ 이는 행정 영역에서도 발행자 규제 차원의 입장은 분명히 형성되어 있는 반면, 본 논문이 다루는 활용·행위 차원의 정책 입장은 여전히 공백 상태임을 보여준다.

이상의 진단은 본 논문 두 분석 축에서 한국 입법환경이 다른 양상의 공백을 보임을 드러낸다. 결제수단 경계 설정 차원에서는 분기는 형성되었으나 어느 유형도 미국 CLARITY Section 404 합의의 이원적 구분을 채택하지 않는 공백이 존재하며, 청산 결제 인프라 편입 차원에서는 분기 자체가 형성되지 않는 공백이 존재한다. 두 공백 모두 시장의 선행 형성과 행정의 발행자 중심 입장이 결합된 환경에서 입법 지연이 누적되어 발생한 것이다.

2. 결제수단 경계의 정교한 설정

앞서 진단한 결제수단 경계 차원의 공백을 검토하면 다음과 같다. 일률 금지형이든 활용성 강조형이든 미규정형이든 한국 입법 환경의 어느 유형이 통과되더라도, 결제수단의 보유와 사용에 관한 구체적 행위 경계는 결국 시행령·감독규정 단계에서 마련된

25) 국민일보, “비덱스, 원화 스테이블코인 ‘KRW1’ BNB 체인으로 확장, “비즈니스코리아 비덱스, 원화 담보 스테이블코인 KRW1, BNB 체인서 출시,” 2025.12.11.자 보도.

26) KBS, “신현송 “원화 스테이블코인 ‘은행 중심’ 발행이 바람직,” 2026.4.13.자 보도.

다. 일률 금지형 법안은 시행령에서 활동 기반 보상의 예외범위를 명시하지 않으면 결제수단의 활용성을 실질적으로 봉쇄하게 되며, 활용성 강조형 법안은 시행령에서 수동적 보유에 따른 이자의 금지 기준을 마련하지 않으면 발행자 단계 우회 경로를 차단할 수 없다.

미규정형 법안의 경우 시행령이 사실상 첫 정책 입장 마련의 자리가 된다. 즉 어느 입법 경로를 택하든 시행령 단계가 결제수단 경계 설정의 실질적 결정 지점이라는 점에서, 본 절의 권고는 특정 법안의 통과를 전제로 하지 않고 모든 유형에 공통으로 적용될 수 있다. 미국 CLARITY Section 404 합의가 입법 차원에서 이원적 구분의 큰 골격을 두고 활동 기반 보상의 구체적 운영 기준을 SEC, CFTC, 재무부 공동 규칙으로 위임한 구조는 이러한 입법-시행령 분업의 모델을 보여준다.

시행령 단계에서 차용해야 할 핵심은 결제수단의 정의 방식을 자산 분류에서 행위 분류로 전환하는 것이다. 제Ⅲ장 제2절에서 분석한 바와 같이 CLARITY Section 404 합의의 이원적 구분은 같은 자산인 스테이블코인을 두고도 단순 보유에 의한 보상은 금지하고 활동 기반 보상은 허용하는 접근을 채택하였다. 이는 결제수단을 자산의 형식이 아닌 사용행위에 의해 정의하는 입법 전환이다. 한국 시행령이 이 접근을 차용한다는 것은 발행자 자격이나 준비자산 요건과 같은 자산 차원의 규제와는 별개로, 보유자와 디지털자산 서비스 제공자가 어떤 행위를 할 때 결제수단의 활용으로 인정되고 어떤 행위를 할 때 저축 수단의 영역으로 변질되는지를 행위 차원에서 정의하는 것을 의미한다. 이러한 전환은 미국 모델을 도입하는 차원을 넘어, 디지털자산 시대의 결제수단 규율 자체가 자산의 분류 체계에서 행위의 분류 체계로 이행하고 있음에 대한 한국적 응답이다.

이원적 구분을 시행령 차원에서 구현하기 위해서는 활동 기반 보상의 인정 요건이 구체화되어야 한다. 우선적으로 요구되는 요건은 활동 연계성이다. 즉 보상이 보유자의 거래량, 결제 빈도, 플랫폼 참여, 스테이킹 등 실제 활동에 직접 연동되어 산정되어야 하며, 단순 보유 기간이나 잔액에 따라 자동으로 발생하는 구조는 활동 기반 보상으로 인정될 수 없다. 다음으로 요구되는 요건은 비례성이다. 보상의 규모가 실제 활동의 양과 비례하지 않고 사실상 정기적 이자에 가까운 수준으로 지급되는 경우 수동적 보유에 따른 이자의 우회 경로로 작동할 수 있으므로, 활동량 대비 보상 규모의 비례기준이 설정되어야 한다. 제Ⅲ장 제2절에서 다룬 바와 같이 미국 시장에서 GENIUS법 시행 후에도 주요 디지털자산 거래소들이 스테이블코인 잔액에 대한 보상 프로그램을 발행자 이자 금지의 우회 경로로 운영한 사례는, 활동 연계성과 비례성 기준이 부재할 때 이원적 구분이 실효성을 잃을 수 있음을 보여준다. 시행령에서 두 기준을 명시할 때 한국 입법은 미국이 후속 규칙으로 위임한 영역에 대한 선제적 응답을 형성하게 된다.

시행령 설계에서는 한국 시장의 특수성도 반영되어야 한다. 첫째, 외환거래법상 자본 유출입 규제와의 관계가 검토되어야 한다. 신현송 한국은행 총재는 외환거래법이 한국 통화·금융 환경에서 수행하는 중요한 역할을 강조한 바 있다.²⁷⁾ 그러나 미국은 발행국으로서 자국 스테이블코인의 역외 도달을 명시적으로 의도하고 있어²⁸⁾, 비기축 통화국의 단독 규율은 비대칭적 집행 부담을 안는다. 따라서 시행령은 외국 발행 스테이블코인에 대한 활동 기반 보상을 자본통제 차원에서 차단하는 데 초점을 두기보다, 우회 가능성을 전제하 위에서 보고의무와 사후 모니터링을 통해 자본 유출입 동향을 추적하는 접근이 현실적이다. 둘째, 디파이 프로토콜에서 발생하는 보상이 활동 기반 보상의 범주에 포함되는지의 문제가 검토되어야 한다. 제Ⅲ장 제2절에서 다룬 바와 같이 CLARITY Section 404 합의도 이 영역은 명시적으로 다루지 않고 후속 규칙 마련 단계의 쟁점으로 남겨두었다. 한국 시행령이 이 영역에 대한 입장을 명시한다면 미국이 미루어 둔 영역에서 오히려 선제적 기준을 마련할 여지가 있다. 셋째, 발행자 자격이 은행 중심으로 한정될 경우 비은행 디지털자산 서비스 제공자의 보상 구조는 더욱 엄격한 규제를 받게 되는데, 이때 활동 기반 보상의 인정 요건이 발행자 자격과 어떻게 연계되는지에 대한 명확한 입장이 필요하다.

시행령 단계의 정교화를 위한 추진 주체로는 금융위원회와 금융감독원이 핵심 역할을 수행하되, 한국은행과 기획재정부가 협의에 참여하는 구조가 적절하다. 미국이 CLARITY Section 404 합의에서 SEC, CFTC, 재무부 공동 규칙으로 위임한 구조는 결제수단 경계 설정이 금융감독·시장구조·통화·외환 정책의 교차 영역임을 반영한다. 한국에서도 같은 교차성이 작동하므로 금융위원회가 단독으로 시행령을 마련하기보다는 통화·외환 정책 차원에서 한국은행이, 거시 재정정책 차원에서 기획재정부가 협의에 참여하는 정책협의체 구조가 정합적이다. 또한 활동 기반 보상의 구체적 유형과 비례 기준은 시장 실무 차원에서 빠르게 진화하는 영역이므로, 시행령에 모든 세부기준을 담기보다는 골격을 시행령에 두고 운영 세부기준은 금융위·금감원의 공동 가이드라인 차원에서 유연하게 마련하는 단계적 접근이 효과적이다. 이러한 단계적 접근은 제Ⅲ장 제3절에서 분석한 미국식 이중 트랙 모델, 즉 입법으로 정당성 영역을 다루고 행정 가이드선으로 실효성 영역을 다루는 정책도구 배치를 한국 시행령 차원에서 적용하는 것이다.

시행령 단계에서 이원적 구분이 채택될 경우, 한국은 입법 차원의 일률 금지나 일률 허용을 넘어 결제수단과 저축 수단의 경계를 행위 차원에서 정교하게 설정하는 정책 위치로 이동하게 된다. 이는 제Ⅲ장 제3절에서 도출한 사실적 차원과 규범적 차원의

27) 헤럴드경제, “신현송 ‘스테이블코인, CBDC와 경쟁적·보완적 역할’” 2026.4.15.자 보도.

28) United States Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, “FACT SHEET: The GENIUS Act Bolsters National Security,” (April, 2025) 해당 자료는 GENIUS법이 “달러라이제이션의 확대(expanding dollarization)”와 미 국채 수요 증대에 기여한다고 명시한다.

결합 가운데 규범적 차원의 한국적 구현에 해당한다. 다만 결제수단의 제도화는 행위 경계 설정만으로 완성되지 않으며, 그 결제수단이 실제 청산결제 인프라에서 어떻게 작동하는지에 관한 사실적 차원의 정책도구가 동시에 마련되어야 한다.

3. 청산결제 인프라 편입 로드맵

토큰증권 모법 법제화 완료와 가상자산 법제·청산결제 인프라 법제의 분리는 한국이 미국과 다른 출발점에 서 있음을 의미한다. 미국이 GENIUS법으로 발행자 규제를 마련한 후 CFTC 가이드נס로 청산결제 인프라 편입을 이어간 정책 순서가 발행자 규제와 청산결제 인프라 규제를 같은 정책 패키지로 다루었다면, 한국은 자본시장법과 전자증권법 개정(2026년 2월 공포)을 통해 발행·유통의 법적 테두리를 먼저 완성하는 방식을 취했다. 따라서 한국의 청산결제 인프라 편입은 미국 모델의 단계별 차용보다는 한국 입법 환경의 제약을 반영한 단계적 로드맵으로 설계되어야 한다.

본 로드맵의 초기 단계는 이미 공포된 토큰증권 관련 법제(자본시장법 및 전자증권법 개정안)의 세부 시행령을 정교화하는 과제를 상정한다. 입법적 상위 프레임워크가 완비된 현시점은 토큰증권 거래 시스템 내에 편입될 결제자산의 허용범위를 구체화하고 관련 입법적 선택지를 확정해야 하는 적기라 할 수 있다. 결제자산 선택의 주요 후보는 한국은행이 우선 도입을 강조한 CBDC와 예금토큰, 그리고 시장에서 선행 형성되고 있는 원화 스테이블코인이다. 각 자산은 발행 주체, 신용위험, 결제 완결성 측면에서 다른 특성을 가지므로, 미국 CFTC 가이드נס가 비트코인·이더리움·결제 스테이블코인을 한정적으로 인정한 단계적 접근을 참조하여 위험 특성에 따른 단계적 인정 경로를 설계하는 것이 합리적이다.

로드맵의 두 번째 단계는 결제자산 선택의 운영기준이 PFMI와의 정합성을 확보하는 것이다. III장 1절에서 분석한 바와 같이 CFTC 가이드נס가 PFMI의 분산원장 환경 적용 사례로서 국제 표준 후보가 되고 있으며, 한국은 PFMI 수용국으로서 자체 적용 사례를 마련할 책무가 있다. 구체적으로는 법적 집행 가능성(원칙 1), 격리·커스터디·통제 약정(원칙 14·16), 헤어컷과 평가(원칙 5·6), 운영리스크(원칙 17), 결제 완결성(원칙 8)의 다섯 영역에서 한국 청산결제 인프라가 분산원장 환경에 적응하는 운영 기준을 마련하여야 한다. 이 단계의 핵심은 PFMI 자체를 변경하지 않으면서 분산원장 환경에서의 운영 기준을 구체화하는 미국의 기술 중립성 접근을 차용하는 것이다.

이 단계에서 한국예탁결제원의 ‘프로젝트 펄스’가 결제자산 운영의 핵심 기반이 될 수 있다. 프로젝트 펄스는 토큰증권 발행·유통·결제 인프라로 설계되었으며, 결제자산 선택의 운영기준이 분산원장 환경에서 구현되는 실제 무대이다. 프로젝트 펄스 인프라가 스테이블코인을 토큰증권 결제자산으로 수용하는 경우, PFMI 정합성 운영기준이 프로젝트 펄스의 결제자산 적격성 심사기준으로 작동하게 된다. 이는 한국예탁결제원

이 토큰증권 결제의 중앙 인프라로서 결제자산 선택의 게이트키퍼 역할을 수행함을 의미하며, 미국에서 CFTC가 FCM·DCO 차원의 적격성 심사를 수행하는 구조에 대응하는 한국적 기능 배치이다.

로드맵의 세 번째 단계는 청산결제 인프라 편입의 운영 데이터 축적과 그에 기반한 단계적 확대이다. 제Ⅲ장 제1절에서 분석한 미국 디지털자산 파일럿 프로그램은 한정된 자산과 한정된 기간에서 운영 데이터를 축적한 후 그에 기반한 정책 결정을 내리는 단계적 접근의 사례이다. 한국에서도 토큰증권 결제자산으로 인정된 자산이 프로젝트 펄스 인프라에서 실제 작동하는 초기 운영 데이터를 축적한 후, 그 데이터에 기반하여 결제자산 범위를 확대하거나 운영기준을 조정하는 단계적 확대 경로가 정합적이다. 이러한 접근은 결제자산 인정을 한 번에 완성된 입법으로 다루기보다 시장 실증 데이터에 기반한 정책형성 과정으로 다루는 것이며, 이는 한국 입법환경의 빠른 시장 변화에 대응하는 데 유리하다.

본 로드맵의 추진 주체와 정책도구 배치는 제Ⅳ장 제2절에서 제시한 정책협의체와 이중 트랙 구조에 한국예탁결제원이 운영 인프라의 중심 주체로 추가되는 형태가 정합적이다. 청산결제 인프라 편입이 자본시장법과 전자증권법의 영역이면서 동시에 디지털자산 법제와 통화·외환 정책의 교차 영역이라는 점에서 협의 구조의 필요성은 제Ⅳ장 제2절과 같으며, 입법 차원에서 큰 골격을 마련하고 한국예탁결제원과 금융위·금감원의 가이드라인 차원에서 운영기준을 유연하게 마련하는 단계적 접근 역시 동일하게 적용된다.

본 로드맵이 제Ⅳ장 제2절의 결제수단 경계 설정과 결합할 때 한국 입법환경은 결제수단 제도화의 두 차원을 동시에 다루는 정책 위치로 이동하게 된다. 다만, 한국의 청산결제 인프라 편입은 토큰증권 법제화 완료와 펄스 인프라의 운영기반 확보라는 전제 조건 위에서 단계적으로 진행되어야 하며, 이 점에서 결제수단 경계 설정과 달리 입법 외부영역의 진전에 의존하는 정책 시차를 본질적으로 안고 있다. 이러한 정책 시차의 인식은 본 로드맵이 단기 완성형 권고가 아니라 한국 입법·시장 환경의 진전에 따라 단계적으로 활성화되는 중장기 설계임을 의미한다.

V. 결 론

본 연구는 2025년 12월 발표된 미국 CFTC의 토큰화 담보 가이드선스와 2026년 5월 미 상원 은행위원회에서 합의된 CLARITY 법안 Section 404를 분석하여 한국 원화 스테이블코인 입법에 대한 정책적 시사점을 도출하였다. 두 정책도구는 결제수단으로

서 스테이블코인의 제도화에 있어 상호보완적 기능을 수행한다. CFTC 가이드스는 청산결제 인프라에서 스테이블코인의 활용기준을 제공하여 결제수단의 실효성을 행정 차원에서 검증하였고, CLARITY Section 404 합의는 수동적 보유에 따른 이자는 금지하되 능동적 활동에 따른 보상은 허용하는 이원적 구분을 통해 결제수단과 저축 수단의 행위 경계를 입법 차원에서 정의하였다. 양 정책도구의 결합은 결제수단 제도화가 입법과 행정 가이드스의 이중 트랙으로 진행되어야 함을 보여준다.

이러한 미국 정책 진전을 한국 입법환경에 비추어 진단한 결과, 결제수단 경계 설정 차원에서는 일률 금지·활용성 강조·미규정의 세 분기가 형성되었으나 어느 유형도 미국 이원적 구분을 채택하지 않은 공백이, 청산결제 인프라 편입 차원에서는 어느 법안도 스테이블코인의 청산결제자산 활용을 다루지 않은 공백이 확인되었다. 두 공백은 비덱스 KRW1 발행과 여덟 개 시중은행의 컨소시엄 구성 등 시장의 선행 형성과 결합하여, 입법 지연이 시장과 정책의 정합성 비용으로 누적되는 환경을 만들고 있다.

본 연구는 두 공백에 대응하는 정책 시사점을 두 방향으로 제시하였다. 결제수단 경계 설정 차원에서는 시행령 단계에서 미국 이원적 구분을 차용하되 활동 연계성과 비례성을 활동 기반 보상의 인정 요건으로 명시할 것을 제안하였다. 청산결제 인프라 편입 차원에서는 PFMI 정합성 운영 기준 마련, 한국예탁결제원 프로젝트 펄스 인프라를 통한 결제자산 적격성 심사, 운영 데이터 축적에 기반한 단계적 확대에 이어지는 로드맵을 제시하였다. 양 시사점의 추진은 금융위원회·금융감독원·한국은행·기획재정부·한국예탁결제원이 참여하는 정책협의체 구조와 입법 골격·행정 가이드라인의 이중 트랙 모델을 공통 기반으로 한다.

본 연구는 다음과 같은 한계를 갖는다. CLARITY 법안 Section 404 합의는 2026년 5월 1일 상원 은행위원회 합의 단계이며, 활동 기반 보상의 구체적 운영 기준이 SEC·CFTC·재무부 공동 규칙으로 마련되는 후속 과정은 본 연구의 분석범위에 포함되지 않았다. 또한 CFTC가 2026년 상반기에 진행하기로 예정한 청산소 차원의 스테이블코인 증거금 인정 후속조치 역시 본 연구의 분석 시점 이후의 영역이다. 본 연구가 제시한 프로젝트 펄스 인프라 연계 로드맵은 정책설계 차원의 권고이며, 실제 운영기준의 구체적 설계는 한국예탁결제원과 시장 참여자의 실무 차원 검토를 요구한다. 이러한 한계 영역에 대한 후속연구가 본 연구의 정책 시사점을 보완할 수 있을 것이다.

참고문헌

- 강태곤·김경순, “스테이블코인 제도화에 대한 한국의 정책적 접근: 글로벌 규제 동향과 자본유출 방지 관점에서의 고찰,” 지급결제학회지 제17권 제1호, (2025), pp.73-97.
- 김흥기, “스테이블코인 법제화의 주요 쟁점과 우리나라의 입법 방향,” 상사판례연구 제38권 제4호, (2025), pp.429-477.
- 나영걸·김영준, “스테이블코인 결제망의 구조적 위험과 PFMI 기반 규제 프레임워크에 관한 연구,” 지급결제학회지 제17권 제2호, (2025), pp.191-229.
- 박선영, “원화 스테이블코인의 입법방향,” 지급결제학회지 제17권 제1호, (2025), pp.1-31.
- 성희환, “금융시장인프라에 관한 원칙(PFMI)의 국내 수용 방안,” 홍익법학, 제26권 제1호, (2025), pp.510-539.
- 이효진, “지급결제수단으로서 스테이블코인 도입을 위한 규제프레임워크 연구,” 지급결제학회지 제17권 제1호, (2025), pp.33-71.
- 허유경·최태은, “원화 스테이블 코인 규제 방안,” 증권법연구 제26권 제2호, (2025), pp.133-185.
- Aldasoro, Iñaki, Matteo Aquilina, Ulf Lewrick, and Sang Hyuk Lim, “Stablecoin Growth – Policy Challenges and Approaches,” BIS Bulletin No.108, (11 July 2025).
- Altavilla, Carlo, Miguel Boucinha, Lorenzo Burlon, Ramón Adalid, Roberta Fortes, and Franziska Maruhn, “Stablecoins and Monetary Policy Transmission,” European Central Bank Working Paper Series No.3199, (March 2026).
- Bank Policy Institute, “Banking Trades Statement on Senate Banking Committee Vote to Advance Clarity Act,” Bank Policy Institute Press Release, (May 2026).
- BIS CPMI-IOSCO, “Application of the Principles for Financial Market Infrastructures to Stablecoin Arrangements,” (2022).
- BIS CPSS-IOSCO, “Principles for Financial Market Infrastructures,” (2012).
- Bullmann, Dirk, Jonas Klemm, and Andrea Pinna, “In Search for Stability in Crypto-Assets: Are Stablecoins the Solution?” ECB Occasional Paper Series No. 230, European Central Bank, (August 2019).
- Cerutti, Eugenio, et al., “Understanding Stablecoins,” IMF Departmental Paper No. 25/09, International Monetary Fund, (December 2025).
- CFTC·GMAC·DAMS, “Recommendations to Expand Use of Non-Cash Collateral Through Use of Distributed Ledger Technology,” Report to the Commodity

Futures Trading Commission's Global Markets Advisory Committee, (November 2024).

FSB, "Regulation, Supervision and Oversight of 'Global Stablecoin' Arrangements," (October 2020).

Gorton, Gary B., and Jeffery Y. Zhang, "Taming Wildcat Stablecoins," *University of Chicago Law Review*, Vol.90, No.3, (2023), pp.909–982.

President's Working Group on Financial Markets, Federal Deposit Insurance Corporation, and Office of the Comptroller of the Currency, "Report on Stablecoins," U.S. Department of the Treasury, (November 2021).

SIFMA, "Acting CFTC Chair Caroline Pham on Harmonization, Market Structure, and the Crypto Sprint," (November, 2025).

U.S. Commodity Futures Trading Commission, "Tokenized Collateral Guidance," CFTC Letter No.25-39, (8 December, 2025).

U.S. Commodity Futures Trading Commission, "Staff No-Action Position Regarding Digital Assets Accepted as Margin Collateral," CFTC Letter No.25-40, (8 December, 2025).

U.S. Commodity Futures Trading Commission, "Withdrawal of CFTC Staff Advisory 20-34 on Accepting Virtual Currencies from Customers into Segregation," CFTC Letter No.25-41, (8 December, 2025).

Wang, Jessie Jiayu, "Banks in the Age of Stablecoins: Some Possible Implications for Deposits, Credit, and Financial Intermediation," Board of Governors of the Federal Reserve System FEDS Notes, (December, 2025).

Abstract

Demarcating Payment Instruments and Integrating Stablecoins into Clearing and Settlement Infrastructure: Lessons from the U.S. CLARITY Act and CFTC Guidance

Jin Sunghoon *

〈Abstract〉

This study analyzes the U.S. CFTC's tokenized collateral guidance and the CLARITY Act to draw policy implications for Korean Won stablecoin legislation. The two policy instruments perform complementary functions: integration into clearing and settlement infrastructure and setting the boundary of payment instruments. The CFTC guidance incorporates payment stablecoins as eligible collateral for derivatives clearing, thereby integrating stablecoins into the clearing and settlement infrastructure. The CLARITY Act, by introducing a dual classification that prohibiting interest on passive holdings while permitting activity-based rewards, clarifies the boundary between payment means and store of value. Meanwhile, although seven digital asset bills have been simultaneously introduced in Korea, no consensus has emerged on how to define payment instruments: some bills adopt a uniform prohibition of rewards, while others do not regulate the reward structure. As policy implications, this study proposes refining the payment-instrument boundary at the level of enforcement decrees by adopting the U.S. dual classification of rewards, and—following the establishment of a statutory framework for security tokens—selecting clearing and settlement assets and linking them to the Korea Securities Depository's Project PULSE infrastructure.

Key words: Stablecoin, Payment instrument, Clearing and settlement infrastructure, CLARITY Act, CFTC Guidance

* M.A. Candidate, Department of Philosophy of Bitcoin as Money, Hanyang University.
shjin0130@hanyang.ac.kr